

개선요구

제 목 : 위탁연구과제 선정의 공정성 확보를 위한 규정 정비 필요

담당부서 : 재정관리실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 위탁연구과제의 선정 등 관리에 있어 「위탁연구관리지침」을 제정하여 운영하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

기획평가원에서 추진하고 있는 연구과제는 「국가연구개발혁신법」(이하 “혁신법”이라 한다)을 다른 법률에 우선하여 적용해야 한다. 다만 혁신법 제4조에 의하면 국가연구개발사업 중 다른 법률에 따라 직접 설립된 기관의 기본사업¹⁾의 경우에 제9조부터 제12조까지, 제14조 및 제15조에서 규정하고 있는 사항을 다른 법률에서 따로 정하는 경우에는 그 법률을 적용한다. 기획평가원은 「특정연구기관 육성법」(이하 “특정연구기관법”이라 한다) 제3조(출연금 등) 및 동법 시행령 제5조의2(연구개발과제 관리규정)를 적용하여 출연금을 지급받아 수행하는 연구개발사업과 관련된 연구개발과제의 관리를 위하여 연구개발과제의 예고 및 공모, 선정, 협약, 수행 및 관리, 평가, 변경 및 중단 등에 관한 사항은 기관 자체적으로 관리규정을 정하여 운영할 수 있다.

혁신법 제9조 제4항에 따르면 중앙행정기관의 장은 공모를 통하여 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정하여야 한다. 다만 국가안보 또는 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 연구개발과제 등의 어느 하나²⁾에 해당하는 경우에는 지정 등 공모 외 방법으로

1) 정관에 따른 설립목적 달성을 위하여 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 연구개발사업을 말한다.

2) 이 경우는 1) 국가안보 또는 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 연구개발과제인 경우, 2) 정부가 국제기구 또는 외국의 정부·기관·단체와 체결한 협정·조약 등에 따라 연구개발과제와 연구개발기관을 특정한 경우, 3) 법령에 따라 연구개발기관이 지정된 경우, 4) 재난·재해, 경제여건 악화 등 사회적·경제적으로 긴급한 상황에 대응하기 위하여 정책적으로 국가연구개발사업의 추진이 필요한 경우, 5) 연구개발과제를 수행할 수 있는 연구개발기관이 한정되어 공모를 진행할 실익이 없는 경우 등이 해당된다.

연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정할 수 있다. 동 법 시행령에 따라 위탁 연구과제 및 기관 선정 시 공모를 통하여 추진해야 하며, 지정 등 공모 이외의 방법은 특정 요건에 해당할 경우에만 가능하다.

혁신법 제10조 제2항에 의하면 중앙행정기관의 장은 연구개발과제의 창의성 등의 사항에 관한 평가³⁾(이하 “선정평가”라 한다)를 거쳐 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정하여야 한다. 또한, 동 법 시행령 제12조 제3항에 따르면 중앙행정기관의 장은 제2항 제1호에 따른 차별성을 검토하는 경우 선정평가 대상 연구개발과제와 다른 연구개발과제 간에 경쟁 및 상호보완성 등의 사항⁴⁾이 있는지를 평가해야 한다.

또한, 국민권익위원회는 공공부문 정책연구 투명성 제고방안 의결(의안번호 제2018 - 365호, 2018.10.)를 통해 연구자 선정·심의, 연구결과 평가공개 등 제도적 사각지대 방지를 위해 기관별로 연구용역 관리규정을 제정 및 정비를 정비하도록 한 바 있다. 특히 수의계약은 계약사유의 적절성 심사, 연구자 평가·확정과 관련한 심의절차를 거칠 수 있도록 제도화할 것을 하도록 권고한 바 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원에서 감사 대상 기간 동안(2022.1.~2023.5.31) 협약 체결된 위탁연구과제는 총 44건으로 이 중 지정과제는 30건(68.2%), 공모과제 14건 (31.8%)이다. 지정과제는 협약 등 지정 근거가 있는 경우 17건(38.6%), 연구책임자의 지정 신청 후 연구심의위원회 심의결과가 있는 경우 12건(27.3%), 공모 2회 실시 후 참여기관이 없어 지정 전환한 경우 1건(2.3%)으로 나타났다.

[표 3] 위탁연구과제 현황

구분	과제 건수	비중(%)
위탁과제 수(A+B)	44	100.0
○ 지정과제(A)	30	68.2
- 협약 등 지정 근거가 있는 경우	17	38.6
- 연구심의위원회 심의 결과에 따른 경우	12	27.3
- 공모 2회 실시 후 지정 전환	1	2.3
○ 공모과제(B)	14	31.8

3) 이 경우 평가기준으로는 1) 연구개발과제의 창의성 및 수행 계획의 충실성, 2) 연구자 또는 소속 기관·단체의 연구개발 역량, 3) 연구개발과제의 학술적·기술적·사회적·경제적·지역적 파급효과 및 연구개발성과의 활용 가능성, 4) 해당 국가연구개발사업 근거 법령 및 국가연구개발사업 추진계획과의 부합성, 5) 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 등이 해당된다.

4) 이 경우 1) 경쟁 또는 상호보완의 필요성, 2) 연구개발 주제·목표·수행방식의 차이점 등이 해당된다.

기획평가원은 특정연구기관법에 따라 기관 자체의 관리규정을 정하여 연구개발과제를 관리하고 상위 법령인 혁신법 등에서 정한 위탁연구개발기관 선정에 관한 사항을 준용하여 운영하여야 하나, 현재 시행하고 있는 「위탁연구관리지침」은 공모·지정⁵⁾의 방식 결정, 선정 평가 등에 관한 사항이 포함되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

기획평가원은 주관연구책임자가 위탁연구개발기관을 지정하고자 하는 경우의 제한 요건이 없어 위탁연구개발기관 및 연구책임자 선정의 공정성이 저해될 수 있다. 위탁연구과제 지정은 「국가계약법」에서 정한 수의계약에 준하는 협약으로서, 공정성 확보를 위해 제도 및 절차에 대해 관련 법령을 준수할 필요성이 있다.

또한, 국민권익위원회에서 제도개선 의결(2018.10.)를 통해 권고한 연구자 선정 및 심의 관련 규정은 아직 위탁연구관리지침에 반영하지 못한 상태이다. 위탁연구개발기관 선정평가 위원회 구성 및 운영에 관한 사항을 추진 함에 있어 연구관리 매뉴얼에 반영하여 업무를 수행하고 있지만 평가계획을 건별로 기관장의 승인을 받아 처리하고 있는 것으로 확인되었다.

기획평가원은 위탁연구개발기관 및 연구책임자 선정의 공정성이 확보될 수 있도록 위탁연구관리지침에 반영하여 규정에 따른 객관적이고 일관성 있는 업무수행이 될 수 있도록 조치할 필요가 있다.

[표 4] 국가연구개발혁신법과 기획평가원 위탁연구관리지침 간 대비표(요약)

항 목	혁신법 및 동법 시행령	국가계약법	기획평가원 위탁연구관리지침
공모·지정 방식 결정	혁신법 제9조(예고 및 공모 등) ④ 공모를 통하여 연구개발과제와 이를 수행 하는 연구개발기관을 선정. 특정 요건에 해당하는 경우 지정 등 가능 ⑤ 공모 및 선정절차는 대통령령으로 정하여 시행	국가계약법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ①-2-차 특정인과의 학술연구 ①-5-가-2) 추정가격이 2천만원 이하인 용역계약 ①-5-가-4) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술 연구 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구 하는 용역계약	제5조(연구심의 .선정) ① 지정과제는 연구심의위원회의 심의를 거쳐 선정 ② 공모과제는 원장의 승인을 받아 별도 추진
선정평가 기준	혁신법 제10조(연구개발과제 및 수행 연구개발기관의 선정) ② 연구개발과제 및 기관 선정 평가	국가계약법 시행령 제43조(협상에 의한 계약 체결) ⑦협상에 의한 계약 체결 시 계약상대자의 이행	선정평가 기준 별도 없음

5) 지정 : 기획평가원 ‘위탁연구관리지침’ 제2조(용어의 정의) 6. ‘지정과제’는 연구책임자가 위탁연구개발기관과 위탁연구 책임자를 지정하거나 협약이나 기타 별도로 정한 사항이 있는 정부수탁사업 및 일반수탁사업의 위탁연구를 말한다.

항 목	혁신법 및 동법 시행령	국가계약법	기획평가원 위탁연구관리지침
	시 세부평가 기준 제시. 특정 요건에 해당하는 경우 평가제외 시행령 제12조(연구개발과제 및 연구개발기관에 대한 선정평가) ① 참여제한 대상, 신청 자격 여부 확인 ② 기존 과제와의 차별성, 국내외 연계 및 협력 가능성 등 평가	실적, 기술능력, 사업수행계획, 재무상태 및 입찰가격 등을 종합적 평가할 수 있는 세부기준을 정하여 공고. (계약예규) 협상에 의한 계약체결 기준 ① 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가 - 기술평가 평가항목: 기술 지식 능력, 인력·조직·관리기술, 사업수행계획, 지원기술사후관리, 수행실적 등	

관계부서 의견

담당부서에서는 「위탁연구관리지침」 내 위탁연구개발기관의 선정 및 평가에 대한 세부 사항에 대한 내용은 별도로 규정되어 있지 않고 업무매뉴얼에 위탁연구개발기관 선정에 대한 기준을 정의하고 있으나 공정성 확보 및 객관성 제고를 위하여 관련 지침 개정을 통하여 규정화하겠다고 하였다.

조치할 사항

한국과학기술기획평가원장은

위탁연구과제 선정의 공정성과 투명성을 제고하기 위하여 위탁연구과제에 대한 공모 및 지정 기준, 절차, 선정기준 및 평가 관련 사항에 대하여 상위 법령을 참고하여 위탁연구관리지침을 정비해 주시기 바랍니다. (개선)